

操纵资金的重要组成部分，割裂评价任何一方资金可能尚不足实现操纵的效果，甚至达不到入罪标准；主观上，配资人员对操纵人员可能会寻求其他渠道的配资应具有概括的认识，且对此采取希望或放任的主观心理态度。因而操纵证券市场犯罪中的配资行为，不同于传统共同犯罪中帮助行为的犯罪数额、情节以其所提供的帮助部分为限，组成全案操纵情节的配资难以割裂评价，提供部分配资，亦应对全案交易情节承担共犯责任。

本案中，虽然王某（以及其他配资提供人）为黄某团队提供配资的资金是黄某团队操纵证券市场的一部分，但其对于黄某团队操纵证券有概况的共同故意，也应当能够认识到黄某团队操纵证券市场存在达到情节特别严重的可能，故情节特别严重并未超出王某的犯意，王某应当承担操纵证券市场情节特别严重的相应责任。

二、明知他人操纵证券市场提供配资又自行交易所操纵股票，操纵人员对此有概括认识的，相关交易量计入共同操纵的交易量，自行交易的配资人员与操纵人员对此承担共同操纵责任

（一）配资人员明知且自行交易所操纵股票，自行交易部分未超出配资一方共同操纵证券市场的主客观范畴

配资人员同时自行交易所操纵证券，争议的焦点在于该自行交易部分是否具有共同操纵的主观故意。按照刑法的基础理论，共同犯罪故意包含三层含义：一是共同犯罪人认识到自己不是孤立地实施某一犯罪，而是同他人共同实施这一犯罪；二是共同犯罪人预见到共同犯罪行为的性质以及行为所引起的危害结果；三是共同犯罪人对共同犯罪所引起的危害结果都抱有希望或者放任的态度。当配资人员明知他人实施操纵证券市场而同时自行交易所操纵证券时，其首先认识到他与操盘人员均在连续交易该证券，其次其对上述行为违反相关法律法规势必破坏了证券市场交易秩序等也有所认识，最后，其追求所交易证券上涨盈利，表明其希望或放任上述危害后果。综上，可以认定其具有共同操纵的主观故意。关于其没有共同操纵故意而仅仅追求投资盈利的意见，笔者认为，对明知他人操纵证券的配资人员而言，自行交易所操纵股票追求投资盈利目的实现是建立在希

望或放任他人操纵该股票抬升股价的前提基础上的，因而不足以此否认其共同操纵该股票的主观故意。但倘若配资人员不知他人的操纵证券或不具体知晓所操纵证券，仅仅是提供资金帮助收取配资利息，自行交易所操纵证券系出于其他渠道信息或事由的，则不足以认定其主观上具备共同操纵证券市场的故意。

本案的被告人王某，不仅明知黄某等人操纵“某科技”股票，其提供大量配资及账户之外还与黄某约定了部分账户的利益分成等，显然其主观上除了追求配资利息，还希望操纵抬升“某科技”股价盈利，其同时自行交易“某科技”股票，未超出其共同操纵“某科技”的主客观范畴，应对相关交易量承担操纵证券市场的共犯责任。

(二)操纵人员对配资人员自行交易所操纵股票有概括认识的，共同承担责任

对于操纵人员对配资人员自行交易所操纵证券是否承担共犯责任，关键在于操纵人员对配资人员自行交易部分是否存在认识，也即是否明知配资人员自行交易所操纵证券。操纵人员明知配资人员自行交易所操纵证券的，表明其认识到配资人员与其共同实施了交易所操纵证券的行为，并希望或者放任行为后果，符合上述共同犯罪的三层含义，换言之，符合共同故意犯罪的认识因素和意志因素要件，应对配资人员自行交易部分共同承担责任。然而司法实践中通常并非所有的操纵人员都对一同操纵的他人具体交易情况具备清晰准确的了解，也即概括的认识是否能阻碍共同故意犯罪的认定。按照刑法的基本理论，概括的认识是指行为人对于自己以及共同犯罪人的行为对象及所造成的各种不同性质、不同程度的危害结果具有一种概括的认识，或者说具有预见的可能性，在这种情况下，行为人采取了希望或放任的心理态度，则具备共同犯罪的概括故意。由于这种对象、危害结果在行为人的主观概括故意范围之内，或者说在其预见可能性的范围内，故而应当根据客观上实际对象、危害结果等纳入对行为人的行为评价中，这不仅符合主客观相一致原则，同时也更利于全面评价行为人的犯罪行为、性质和社会危害程度等。因而，对配资人员自行交易所操纵股票的明知，既可以是对共同操纵人员的交易情况有清晰的认知，也可以是概括的认知。操纵人员对配资人员自行交易所操纵证券有概括认识的，仍然需要共同承担责任。

关于本案王某私自交易的部分。首先，黄某对王某自行购买“某科技”股票具有概括的认知，其在寻求王某等人配资期间，也希望或放任王某等人购买该股票以抬升股票价格，故王某私下交易没有超出黄某操纵的故意。其次，王某向黄某提供的系绑定个人证券账户的分仓账户，客观上难以区分相关个人证券账户的交易是黄某团队的交易还是王某私下的交易，黄某在使用上述分仓账户时对此明知，其在交易过程中也没有因交易量异常向王某质疑。因此，即便王某存在自行交易的行为，黄某仍应当对王某提供的相关证券账户中的交易承担责任。

编写人：上海市第一中级人民法院 巩一鸣 周婧

操纵证券市场犯罪违法所得的司法认定^①

——李某某、邱某某操纵证券市场、非法经营案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市第一中级人民法院(2022)沪01刑初13号刑事判决书

2. 案由：操纵证券市场、非法经营罪

【基本案情】

一、操纵证券市场犯罪事实

2019年9月至2020年11月，被告人李某某为谋取非法利益，使用其实际控制的450余个他人名下证券账户，集中资金优势及持股优势，连续买卖“A”“B”“C”等3只股票，操纵相关股票的交易价格和交易量。其间，被告人邱

^①入库案例，参见人民法院案例库2024-04-1-124-001。

某某协助李某某发布交易指令，组织李某、胡某某、唐某某(均另案处理)等人实施下单交易。

2019年9月18日至2020年11月27日连续289个交易日，李某某控制的证券账户组持有“A”证券的流通股份数量达到该股实际流通股份总量的10%以上，其中，连续10个交易日的累计成交量达同期该股总成交量的50%以上。2019年10月8日至2020年2月13日连续86个交易日，李某某控制的证券账户组持有“B”证券的流通股份数量达到该股实际流通股总量的10%以上，其中，连续10个交易日的累计成交量达同期该股总成交量的20%以上。2020年9月30日至同年11月4日连续20个交易日，李某某控制的证券账户组内持有“C”证券的流通股份数量达到该股实际流通股总量的10%以上，其中，连续10个交易日的累计成交量达同期该股总成交量的20%以上。

二、非法经营犯罪事实

2019年3月至2020年11月，被告人李某某在其经营的资产管理公司未经国家有关主管机关批准、未取得证券经纪、融资业务资质的情况下，以缴纳一定比例保证金即可提供1:3至1:10比例不等的配资为名，组织陈某、雷某、张某(均另案处理)等人以微信发布信息、口口相传等方式招揽客户，通过MC软件为客户开设子账户的方式提供证券经纪服务，赚取交易手续费及配资利息。经审计，资产管理公司软件账户收取保证金合计1332万余元，配资金额合计9792万余元，证券交易总额9.0876亿余元。

2020年3月至2020年11月，被告人李某某等人以前述手段招揽客户，通过直接出借他人证券账户的方式为客户提供配资，并收取配资利息。经审计，李某某等人采用该模式收取保证金合计4387万余元，配资金额合计2.6497亿元。

【案件焦点】

本案中，李某某、邱某某操纵证券市场行为的违法所得数额如何认定。

【法院裁判要旨】

上海市第一中级人民法院经审理认为：被告人李某某、邱某某集中资金优

